

한전KDN(주) 상임감사

통 보

제 목 직무권한 준수 소홀 및 발주계약 업무 처리 부적정

소 관 부 서 □□□□실

조 치 부 서 □□□□실(◁◁◁◁부, ▷▷▷▷부)

구 분 경영관리(직제 및 직무), 계약관리(발주계약)

내 용

1. 업무 개요

□□□□실은 안전보호구, 을지연습, 민방위 훈련, 출입시스템, CCTV, 보건 관리 업무 수행에 필요한 공사, 물품 구매 등을 소액계약으로 발주하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「직무권한 규정」 별표 4.(직무권한표)에 따르면 본사 및 특수사업소의 경우 주문서 발급 시 5백만원 이상일 경우 처·실·원장 결정사항이고, 5백만원 미만일 경우 부·팀장 결정사항이라고 규정하고 있다.

그리고 「직무권한 규정」 개정 이력은 [표 1]과 같다.

[표 1] 직무권한 규정 개정 이력

No	구 분	개 정 일	직 무 권 한	
			5백만원 이상	5백만원 미만
①	직무권한 규정(Rev.12)	xxxx. xx. xx	처/실/원장	부/팀장
②	직무권한 규정(Rev.11)	xxxx. xx. xx	처/실/원장	부/팀장
③	직무권한 규정(Rev.10)	xxxx. xx. xx	금액에 관계없이 처/실/원장	
④	직무권한 규정(Rev.09)	xxxx. xx. xx	금액에 관계없이 부/팀장	

출처: 「직무권한 규정」 별표 4.(직무권한표) 재구성

또한 「발주계약 규정」 1.4.(계약의 원칙)에 따르면 관계법령에 근거하지 않는
한 계약은 분할하여 체결해서는 안된다고 규정하고 있으며, 동 규정 7.(계약의
절차)에서 따르면 계약의뢰부서는 계약시스템을 이용하여 계약담당부서에 계약을
의뢰함을 원칙으로 하고, 1천만원 미만의 소액계약은 계약의뢰부서에서 직접 체결
할 수 있다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간 동안 20xx년 x월부터 20xx년 x월까지 체결한 소액계약(주문서
및 시공통보서) 총 xxx건을 점검한 결과 [표 2]와 같이 ◁◁◁◁◁부는 소액계약
x건에 대하여 □□□□실장 결정사항을 부서장이 결정한 것으로 확인되었다.

[표 2] 소액계약 결재 시 직무권한 위반

(단위: 천원, VAT별도)

구 분	부서명	기안자	결재완료일	계약금액	계 약 명	결정	직무권한상 결정권자
주문서	◁◁◁◁◁부	○○○	'xx. x. xx.	x,xxx	전문 디자인을 통한 안전 마스코트 제작	부장	실장
주문서	◁◁◁◁◁부	○○○	'xx. x. xx.	x,xxx	산업안전 강조의 달 행사 관련 미니 밴드 구급함 제작	부장	실장
시공 통보서	◁◁◁◁◁부	○○○	'xx. x. xx.	x,xxx	xxxx년 협력업체 대상 ◁◁◁◁관 리체계 진단 용역	부장	실장

출처: 전자결재시스템 및 계약시스템 재구성

또한 ▷▷▷▷부는 본관 6층 및 연구관 2층, 본관 5층 출입리더기 설치 공사를
수행하면서 총 예산금액이 19백만원인 유사한 성격의 공사를 [표 3]과 같이 1천만원

미만의 소액계약 2건으로 분리하여 발주한 것으로 확인되었다.

[표 3] 출입리더기 설치 공사 소액계약

(단위: 천원, VAT별도)

구분	제 목	계약종류	계약번호	계약금액	계약체결일	계약상대자	입안자
1	본관 6층 및 연구관 2층 출입리더기 설치 공사	시공통보서	xxxxxLxxxx	x,xxx	'xx. x. x.	(주)▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲	○○○
2	본관 5층 출입리더기 설치 공사	시공통보서	xxxxxLxxxx	x,xxx	'xx. x. xx.		
합 계				xx,xxx			

출처: 전자결재시스템 및 계약시스템 재구성

그 결과 유사한 성격의 공사를 x일 간격으로 1천만원 미만의 소액계약으로 분리하여 발주함으로써 경쟁입찰을 회피하였다.

따라서 □□□□실은 소액계약 추진 시 □□□□실장 결정사항을 부서장이 결정하여 「직무권한 규정」을 위반하였고, 총 예산금액이 xx백만원 이상인 유사한 성격의 공사를 소액계약 x건으로 분할하여 「발주계약 규정」 위반하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

◁◁◁◁◁부는 「직무권한 규정」의 개정 내용을 명확히 인지하지 못하여 전결권한을 위반하게 되었다고 소명하였고, 향후 동일한 사안의 위반 행위가 발생하지 않도록 관련 규정을 숙지하고 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

그리고 ▷▷▷▷부는 해당 업무 담당자가 20xx. xx. xx.부로 의원면직하였으며, 업무 착오로 발생한 분할계약임을 인정하고 향후 동일 사안이 재발하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

그러나 총 예산금액이 xx백만원인 유사한 성격의 공사를 소액계약 x건으로 분할하여 발주한 것은 경쟁입찰을 회피한 행위로서 계약 담당자에게 「발주계약 규정」

위반으로 신분상 조치를 통보해야 하나, 해당 업무 담당자가 의원면직한 관계로
신분상 조치는 할 수 없다.

조치할 사항 □□□□실장은 향후 유사 사례가 재발하지 않도록 직원에게
「직무권한 규정」, 「발주계약 규정」을 교육하기 바랍니다.(통보)